رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٨٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٦٤٩ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٩/٤/١٤٤٣هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن قرار - امتناع عن منح رخصة إقامة - نكول الجهة الإدارية - إلغاء القرار قضاءً - نطاق السلطة القضائية في دعوى الإلغاء - التفرقة بين دعوى الإلغاء والتعويض - ثبوت ارتكاب جريمة موجبة للإبعاد - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - سلطة المحكمة في تقدير ركن الخطأ - انتفاء ركن الضرر.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن تأخر تصحيح وضعها ومنح رخصة إقامة - استناد المدعية إلى صدور حكم قضائي بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تصحيح وضعها ومنح رخصة إقامة - المستقر قضاءً اختلاف مسببات الإلغاء عن مسببات التعويض - إلغاء القرار الإداري ليس دليلاً على تحقق ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية - استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية يدخل في سلطة المحكمة التقديرية - الثابت أن الحكم القضائي صدر بناء على نكول المدعى عليها عن تقديم مستند قرارها، ثم بينت المدعى عليها في هذه الدعوى مستند قرارها، وهو ارتكاب المدعية جريمةً موجبةً للإبعاد عن المملكة - ثبوت كون التأخر في تصحيح وضع المدعية خارجاً عن إرادة المدعى عليها، وتسبب المدعية فيه - انتفاء

ركن الخطأ في مواجهة المدعى عليها - انتفاء ركن الضرر؛ لعدم تقديم المدعية ما يثبت الأضرار المدعى بها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيما تقدمت به المدعية من صحيفة دعوى لدى هذه المحكمة في ١٤٤٢/١/١٨هـ، وما تضمنته مرافعتها من طلبها التعويض عن تأخر المدعى عليها في تصحيح وضعها ومنحها الإقامة. وذكرت شرحاً لأسانيد الدعوى: أنه صدر لها حكم هذه المحكمة بالرقم (٦٩٤٩) لعام ١٤٣٦هـ المتضمن إلزام المدعى عليها منحها رخصة إقامة، وقد أُيد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بالرقم (٦٦٦) لعام ١٤٣٧هـ، إلا أن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ هذا الحكم حتى تاريخ ١٤٤١/٩/٢١هـ؛ مما تسبب لها بأضرار مادية كبيرة، حيث أصبحت بدون وظيفة أو عمل لعدم وجود الإقامة وذلك فوت عليها العديد من الفرص، كما تسببت بأضرار معنوية؛ إذ أنها أصبحت مريضةً وبقلق دائم كونها أصبحت عالةً على أهلها، كما أنها أصبحت تراجع العيادات الطبية، وقد قامت بمراجعة فرع المدعى عليها في جدة والرياض لتنفذ هذا الحكم، ما رتب عليها مصاريف مادية كبيرة نتيجة التنقل بين الرياض وجدة وتأمين مصاريف العيادات والأدوية، وأرفقت صورةً من صك حكم إخلاء العقار الذي تسكنه، وصوراً من تذاكر مراجعتها لإمارة منطقة مكة المكرمة وفرع المدعى عليها، كما قدمت بياناً بالأضرار التي تطالب بها،

وهي عبارة عن رواتب ست سنوات وثمانية أشهر وواحد وعشرين يوماً، بما مجموعه أربعمئة وثلاثة آلاف وخمسمئة ريال، وتكاليف تنقلاتها بما مجموعه سبعة آلاف ريال. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها، قدم عدة مذكرات تضمنت الدفع بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى كون الحكم قد صدر عن الدائرة الثانية في هذه المحكمة، كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كون وزارة الداخلية هي المختصة بإصدار الإقامة، واحتياطياً في الموضوع طلب رفض الدعوى كون المدعية هي المتسببة في تأخر إصدار الإقامة لها، وذلك أنه عند الشروع في إجراءات تنفيذ الحكم لاستكمال إجراءات إصدار إقامة للمدعية على سجل المواطن (...) اتضح وجود سابقة مسجلة على سجل إقامتها إثر قضية (قوادة) ووصف الحكم (سجن وإبعاد)، ولما كانت هذه السابقة تندرج ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للإبعاد، فقد تم مخاطبة الجهة المختصة لرفع اسم المدعية من قائمة الإبعاد ليتسنى استكمال إجراءات إصدار الإقامة، وبعد رفع المدعية من قائمة الإبعاد، تقدمت المدعية بطلب تغيير الكفيل، وتقديراً لكبر سنها ولكونها حالة إنسانية تستوجب النظر في وضعها فقد قررت المدعى عليها قبول طلبها، وبعد الشروع في إجراءات إصدار إقامة للمدعية على سجل مؤسسة (...) والسير في معاملتها ومخاطبة مكتب العمل لتعديل مهنتها لكون وزارة العمل هي الجهة المختصة بجميع إجراءات المهن العمالية، ثم قدمت المدعية بطلب تغيير الكفيل مرةً أخرى، فقامت المدعى عليها بقبول طلبها والموافقة على تغيير الكفيل لمؤسسة (...) وشرعت فوراً بإجراءات إصدار إقامتها

من تاريخ تقديم طلبها المرفق صورته بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ بمخاطبة مكتب العمل بمحافظة جدة بموجب الخطاب رقم (٢٤٧٤) وتاريخ ١٤٤١/٢/١٦هـ، إلا أن مكتب العمل لم يقم بالإجابة على الخطاب، مما حدا بالمدعى عليها مخاطبتهم مرةً أخرى بالخطاب رقم (٥٧١٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ، وبعد صدور الموافقة من مكتب العمل بإصدار إقامة للمدعية، قامت المدعى عليها بإصدار إقامة للمدعية بالرغم من توقف العمل في جميع قطاعات الدولة بسبب جائحة كورونا، مما يدل على جدية المدعى عليها في إتمام معاملة المدعية دون تأخر، بل إن المدعى عليها كانت سبباً رئيسياً في إتمامها بقبول طلب تغيير الكفيل عدة مرات، علاوةً على أن المدعية لم تقدم ما يثبت الأضرار التي تعرضت لها، وقدم صورةً من خطاب المدعية بطلب تغيير الكفيل، وما يثبت المخاطبات بين المدعى عليها ومكتب العمل بمحافظة جدة. فيما تمسكت المدعية بطلبها مؤكدةً على أن المدعى عليها لم تقم باستكمال المعاملة إلا بعد تقدمها بعدة شكاوى. وفي جلسة هذا اليوم اكتفى الأطراف، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم مبنيّاً على الأسباب التالية.

الأسباب

حيث إن المدعية تطلب في دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضها عن تأخر تصحيح وضعها ومنحها الإقامة؛ فإن المحكمة الإدارية تبسط ولايتها على الدعوى بحسبانها من دعاوى التعويض المنصوص عليها في المادة (١٣/ج) من نظام ديوان

المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات وأعمال جهة الإدارة"، كما أنها تدخل في اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". ولا ينال من ذلك دفع ممثل المدعى عليها بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى؛ إذ لا يوجد مستند نظامي يلزم بإحالة دعوى التعويض للدائرة ناظرة دعوى الإلغاء، بل إن كل دعوى منفصلة من حيث الإحالة، وينظم ذلك قواعد توزيع الدعاوى الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. أما عن القبول الشكلي، وحيث نصت الفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه: "٦-فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن المدعية تطلب التعويض بناءً على خطأ المدعى عليها بعدم تنفيذ الحكم الصادر لها والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة رقم (٢/٦٦٦/س) لعام ١٤٣٧هـ الصادر بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٧هـ؛ فيكون تاريخ نشوء

الحق من الموعد المحدد لاستلام الحكم في ١٤٣٧/٤/٢هـ؛ وعليه فإن الدعوى تكون مقبولةً شكلاً لشمولها ضمن المهلة النظامية المنصوص عليها. وعن موضوع الدعوى، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضها عن تأخر تصحيح وضعها ومنحها الإقامة، في حين أن المدعى عليها دفعت بأنها لم تكن المتسببة لتأخر معاملتها، ولما كان طلب التعويض يستلزم توافر أركان المسؤولية التقصيرية: (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما)، وحيث إنه قد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة رقم (٢/٦٦٦/س) لعام ١٤٣٧هـ الصادر بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٧هـ والذي قضى منطوقه بـ: "تأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٢/٦٩٤٩/ق) لعام ١٤٣٦هـ القاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية -المديرية العامة للجوازات- السلبي بالامتناع عن استكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع المدعية (...) وإصدار رخصة إقامة لها محمولاً على أسبابه"، ولما كان المستقر عليه قضاءً أنه لا يترتب على الحكم بإلغاء القرار تحتّمُ التعويض عنه إذ أن مسببات الإلغاء في دعوى الإلغاء مختلفة عن مسببات التعويض لاختلاف طبيعة القضاء في النوعين، وكذلك لاختلاف المحل والنتيجة، فإلغاء أي قرار لا يعد دليلاً على اكتمال وتحقق ركن الخطأ في حق جهة الإدارة في دعوى التعويض، ولما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية للدائرة ناظرة الموضوع، ما يتيح لها التحقق من المبررات التي دعت إلى إصدار القرار. وحيث إن المدعى عليها قد سببت قرارها في دعوى الإلغاء السابقة بسبب لم يكن وافياً في نظر الدائرة ناظرة دعوى الإلغاء، إلا

أنه وفي هذه الدعوى يكون كافياً لدفع المسؤولية التقصيرية عن المدعى عليها؛ وذلك أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بجدة رقم (٢/٦٩٤٩/ق) لعام ١٤٣٦هـ القاضي بـ: "إلغاء قرار وزارة الداخلية -المديرية العامة للجوازات- السلبي بالامتناع عن استكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع المدعية (...) وإصدار رخصة إقامة لها"، جاء مبنياً على ما تضمنته مرافعة المدعى عليها، والتي لم تفصح عن سبب عدم تصحيح وضع المدعية بحجة عدم ورود الإجابة من الإدارة المختصة؛ وعليه جاء الحكم بإلزامها باستكمال إجراءات النظر في طلب المدعية تصحيح وضعها وإصدار الإقامة لها. وحيث إنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن قضاء الإلغاء في الأساس هو قضاء مشروعية يقتصر دوره في بيان سلامة إجراء جهة الإدارة من عدمه دون أن يتجاوز ذلك لسلطة إلزام الجهة باتخاذ إجراء معين، عملاً بقاعدة "أن القاضي يحكم ولا يدير" وذلك تأسيساً على مبدأ التمايز بين السلطات، ومبرر ذلك أن القاضي الإداري يفصل في الدعوى وفق الأسباب التي تقدم في الدعوى، ويبين القاضي بناء عليها مشروعية الأسباب من عدمها وفق ما يمليه النظام، وأنه في حال بيان عدم مشروعية السبب المطروح، فإنه يتحتم على الجهة عدم التمسك بالسبب الذي بيَّن القضاء عدم مشروعيته دون أن يلزم من ذلك ضرورة إلزام الجهة بالرضوخ لطلب المدعي كاملاً، إذ قد يظهر للجهة سبب آخر يكون حائلاً بينها وبين نفاذ طلب المدعي، وعندها يكون للمدعي مركز نظامي آخر يجوز له الطعن عليه قضاءً لتجدد السبب. وبناءً على ذلك وتأسيساً على أنه يشترط في أعمال جهة الإدارة التي يترتب عليها التعويض أن تكون

بقدر من الجسامة والتعدي المكونين لركن الخطأ، إذ أن ماهية الخطأ الموجب للإلغاء تختلف عن ماهية الخطأ الموجب للتعويض على ما سبق بيانه سلفاً. وبإسقاط ذلك على وقائع هذه الدعوى يتبين أن الحكم في دعوى الإلغاء جاء بناءً على عدم تقديم المدعى عليها مستنداً نظامياً لامتناعها عن النظر في طلب تصحيح المدعية وضعها، وأن محل الإلغاء لا يلزم منه توافر كافة اشتراطات منح المدعية حق الإقامة متى ظهر للمدعى عليها عدم استحقاها بناءً على سبب لم يسبق عرضه على القضاء، إذ أن المدعى عليها قد بينت في مذكراتها المقدمة أنه بعد صدور الحكم تبين أن على المدعية سابقة مسجلة على سجل إقامتها إثر قضية (قوادة) ووصف الحكم (سجن وإبعاد)، وأن هذه السابقة تندرج ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للإبعاد، كما بينت أنه تم مخاطبة الجهة المختصة لرفع اسم المدعية من قائمة الإبعاد ليتسنى استكمال إجراءات إصدار الإقامة بعد رفع المدعية من قائمة الإبعاد، فضلاً عن ذلك فقد قدمت المدعى عليها ما يثبت أن التأخر كان بسبب خارج عنها وذلك نتيجة تغير كفيل المدعية عدة مرات، وقدمت طلباً مكتوباً للمدعى عليها بطلب تغيير الكفيل بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ، وباطلاع الدائرة على طلبها تبين أنه تضمن ما نصت عليه المدعية من قولها: "سبق وأن تقدمت بطلب منح الإقامة وذلك لصدور حكم شرعي على الكفيل حيث إني أرغب بتغيير الكفيل وذلك لعدم تجاوب الكفيل السابق في إنهاء إجراءات المعاملة الخاصة بي ومراجعة الدوائر الحكومية لهذا الشأن لوجود مخالفات مرورية ويتعذر عليه استكمال إجراءات استخراج الإقامة"، كما بينت

المدعى عليها أنها قامت بمخاطبة مكتب العمل بمحافظة جدة بموجب الخطاب رقم (٢٤٧٤) وتاريخ ١٤٤١/٢/١٦هـ، وبالخطاب رقم (٥٧١٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ؛ ما يكون معه كل ذلك كافياً لنفي الخطأ الموجب للتعويض عن المدعى عليها، وبسقوط ركن الخطأ يسقط الحق في المطالبة بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية، فضلاً على أن المدعية لم تقدم ما يثبت تحقق الضرر لها، إذ الثابت أنها خلال فترة المطالبة كانت على كفالة عدة أشخاص ولها الحق بمطالبتهم بالرواتب عن فترة العمل تحتهم متى شاءت؛ وعليه تكون دعوى المدعية غير قائمة على ما يسندها شرعاً ونظاماً.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٢٨٨٧) لعام ١٤٤٢هـ المرفوعة من (...) ضد جوازات منطقة مكة المكرمة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.